ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2012 года N 113-ПП

Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом*

(с изменениями на 17 января 2023 года)

---

* Название в редакции, введенной в действие с 4 мая 2019 года постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2019 года N 409-ПП.

В целях реализации Генерального плана города Москвы, государственных программ города Москвы, Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. N 497-ПП "О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве", создания единого механизма осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, подлежащих сносу и (или) восстановлению, отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их последующая эксплуатация по назначению, в процессе строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры", за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", за счет средств автономной некоммерческой организации "Московский центр развития спортивной инфраструктуры" или за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий", Правительство Москвы

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 1 июля 2018 года постановлением Правительства Москвы от 19 июня 2018 года N 574-ПП; в редакции, введенной в действие с 4 мая 2019 года постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2019 года N 409-ПП; в редакции, введенной в действие с 28 июля 2020 года постановлением Правительства Москвы от 20 июля 2020 года N 1004-ПП; в редакции, введенной в действие с 11 мая 2021 года постановлением Правительства Москвы от 27 апреля 2021 года N 522-ПП; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП; в редакции, введенной в действие с 29 марта 2022 года постановлением Правительства Москвы от 22 марта 2022 года N 436-ПП)

постановляет:

1. Установить, что:

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, государственное казенное учреждение города Москвы, определенные в качестве государственного заказчика строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству территории города Москвы за счет средств бюджета города Москвы, государственное унитарное предприятие (государственное предприятие, казенное предприятие) города Москвы, которому предоставляются бюджетные инвестиции, государственное бюджетное и автономное учреждение, которому предоставляются субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, размещению некапитальных строений и сооружений, благоустройству территории города Москвы (далее - заказчик), Московский фонд реновации жилой застройки, автономная некоммерческая организация "Развитие социальной инфраструктуры", автономная некоммерческая организация "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", автономная некоммерческая организация "Московский центр развития спортивной инфраструктуры", автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий" обеспечивают выполнение работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом и находящихся в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, в рамках компенсации потерь собственников инженерных сетей и сооружений (далее - собственник), федеральных государственных унитарных предприятий, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом (далее также - федеральные государственные унитарные предприятия), которые подлежат сносу и (или) восстановлению, отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их последующая эксплуатация по назначению, в процессе строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры", за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", за счет средств автономной некоммерческой организации "Московский центр развития спортивной инфраструктуры", за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий", при одновременном наличии:

1) технических требований и условий, выданных собственником, федеральным государственным унитарным предприятием;

2) согласованных собственником, федеральным государственным унитарным предприятием проектной документации (включая сметную документацию) на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов капитального строительства, снос (демонтаж) объектов капитального строительства, размещение некапитальных строений и сооружений, благоустройство территории города Москвы, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры", за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", за счет средств автономной некоммерческой организации "Московский центр развития спортивной инфраструктуры", за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий", в процессе которых подлежат сносу и (или) восстановлению, отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их последующая эксплуатация по назначению, инженерные сети и сооружения собственника, федерального государственного унитарного предприятия.

(Пункт 1.1 в редакции, введенной в действие с 24 января 2023 года постановлением Правительства Москвы от 17 января 2023 года N 42-ПП)

1.2. В целях выполнения пункта 1.1 настоящего постановления заказчик:

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2012 года N 606-ПП)

1) принимает на себя обязательства по обеспечению выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом и находящихся в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащих сносу и восстановлению в процессе строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы в рамках соглашений (договоров), заключенных до принятия настоящего постановления и предусматривающих компенсацию потерь собственников инженерных сетей и сооружений, федеральных государственных унитарных предприятий, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, которые подлежат сносу и восстановлению, отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их последующая эксплуатация по назначению, в процессе проведения указанных работ;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 4 мая 2019 года постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2019 года N 409-ПП; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП)

2) при необходимости заключает, изменяет и расторгает соглашения (договоры) с собственниками, федеральными государственными унитарными предприятиями, предусматривающие осуществление компенсации потерь таким собственникам, федеральным государственным унитарным предприятиям путем обеспечения выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и восстановлению, отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их последующая эксплуатация по назначению, в процессе строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и

сооружений, выполнения работ по благоустройству территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 4 мая 2019 года постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2019 года N 409-ПП; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП; в редакции, введенной в действие с 29 марта 2022 года постановлением Правительства Москвы от 22 марта 2022 года N 436-ПП).

3) в соглашения (договоры) с собственниками, федеральными государственными унитарными предприятиями, предусматривающие осуществление компенсации потерь таким собственникам, предприятиям путем обеспечения выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом и находящихся в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащих сносу и восстановлению, отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их последующая эксплуатация по назначению, в процессе строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, включает условие о денежной компенсации затрат, связанных с:

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП; в редакции, введенной в действие с 29 марта 2022 года постановлением Правительства Москвы от 22 марта 2022 года N 436-ПП)

- уплатой федеральными государственными унитарными предприятиями налогов в связи с увеличением стоимости восстановленного имущества, учитываемой при определении налоговой базы. Размер компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, определяется в соответствии с приложением 2 к Порядку приложения к постановлению Правительства Москвы от 25 июля 2011 г. N 333-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта";

(Дефис в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 1 октября 2020 года N 1640-ПП)

- уплатой собственниками государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в размере, определенном в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

- оплатой собственниками кадастровых работ по изготовлению актов обследования и технических планов инженерных сетей и сооружений для осуществления государственного кадастрового учета, услуг по сопровождению документации в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Размер компенсации затрат, связанных с оплатой кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов инженерных сетей и сооружений для осуществления государственного кадастрового учета, услуг по сопровождению документации в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии, определяется на основании отчета об оценке. Проведение независимой оценки обеспечивает заказчик.

(Подпункт дополнительно включен с 22 октября 2016 года постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2016 года N 654-ПП; в редакции, введенной в действие с 4 мая 2019 года постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2019 года N 409-ПП)

1.3. В целях выполнения пункта 1.1 настоящего постановления Московский фонд реновации жилой застройки:

1) при необходимости заключает, изменяет и расторгает соглашения (договоры) с собственниками, федеральными государственными унитарными предприятиями, предусматривающие осуществление компенсации потерь таким собственникам, федеральным государственным унитарным предприятиям путем обеспечения выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 4 мая 2019 года постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2019 года N 409-ПП)

2) в соглашения (договоры) с собственниками, федеральными государственными унитарными предприятиями, предусматривающие осуществление компенсации потерь таким собственникам, предприятиям путем обеспечения выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом и находящихся в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащих сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, включает условие о денежной компенсации затрат, связанных с:

- уплатой собственниками, федеральными государственными унитарными предприятиями налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости восстановленного имущества. Размер компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, определяется в соответствии с приложением 2 к Порядку приложения к постановлению Правительства Москвы от 25 июля 2011 г. N 333-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта";

(Дефис в редакции, введенной в действие с 28 июля 2020 года постановлением Правительства Москвы от 20 июля 2020 года N 1004-ПП)

- уплатой собственниками государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в размере, определенном в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

- оплатой собственниками кадастровых работ по изготовлению актов обследования и технических планов инженерных сетей и сооружений для осуществления государственного кадастрового учета, услуг по сопровождению документации в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Размер

компенсации затрат, связанных с оплатой кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов инженерных сетей и сооружений для осуществления государственного кадастрового учета, услуг по сопровождению документации в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, определяется на основании отчета об оценке. Проведение независимой оценки обеспечивает Московский фонд реновации жилой застройки.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 4 мая 2019 года постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2019 года N 409-ПП)

(Пункт 1.3 дополнительно включен с 1 июля 2018 года постановлением Правительства Москвы от 19 июня 2018 года N 574-ПП)

1.4. В целях выполнения пункта 1.1 настоящего постановления автономная некоммерческая организация "Развитие социальной инфраструктуры", автономная некоммерческая организация "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", автономная некоммерческая организация "Московский центр развития спортивной инфраструктуры", автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий":

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП)

1.4.1. При необходимости заключают, изменяют и расторгают соглашения (договоры) с собственниками, федеральными государственными унитарными предприятиями, предусматривающие осуществление компенсации потерь таким собственникам, федеральным государственным унитарным предприятиям путем обеспечения выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом и находящихся в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащих сносу, реконструкции или отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их последующая эксплуатация по назначению, в процессе строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству территории города Москвы, осуществляемых за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры", за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", за счет средств автономной некоммерческой организации "Московский центр развития спортивной инфраструктуры" или за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий".

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП)

1.4.2. В соглашения (договоры) с собственниками, федеральными государственными унитарными предприятиями, предусматривающие осуществление компенсации потерь таким собственникам, предприятиям путем обеспечения выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом и находящихся в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащих сносу, реконструкции или отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их последующая эксплуатация по назначению, в процессе строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной

некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры", за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", за счет средств автономной некоммерческой организации "Московский центр развития спортивной инфраструктуры" или за счет средств автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий", включают условие о денежной компенсации затрат, связанных с:

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП)

- уплатой собственниками, федеральными государственными унитарными предприятиями налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости восстановленного имущества. Размер компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, определяется в соответствии с приложением 2 к Порядку приложения к постановлению Правительства Москвы от 25 июля 2011 г. N 333-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта";

- уплатой собственниками государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в размере, определенном в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

- оплатой собственниками кадастровых работ по изготовлению актов обследования и технических планов инженерных сетей и сооружений для осуществления государственного кадастрового учета, услуг по сопровождению документации в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Размер компенсации затрат, связанных с оплатой кадастровых работ по изготовлению актов обследования и технических планов инженерных сетей и сооружений для осуществления государственного кадастрового учета, услуг по сопровождению документации в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, определяется на основании отчета об оценке. Проведение независимой оценки обеспечивают автономная некоммерческая организация "Развитие социальной инфраструктуры", автономная некоммерческая организация "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", автономная некоммерческая организация "Московский центр развития спортивной инфраструктуры", автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий".

(Дефис в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП)

(Пункт 1.4 дополнительно включен с 28 июля 2020 года постановлением Правительства Москвы от 20 июля 2020 года N 1004-ПП; в редакции, введенной в действие с 11 мая 2021 года постановлением Правительства Москвы от 27 апреля 2021 года N 522-ПП).

2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 16 ноября 2010 года N 1019-ПП "О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 18 января 2011 года N 13-ПП, от 12 апреля 2011 года N 118-ПП, от 12 апреля 2011 года N 133-ПП, от 25 мая 2011 года N 229-

ПП, от 28 июня 2011 года N 288-ПП, от 27 сентября 2011 года N 448-ПП), дополнив дефис первый пункта 2.2 приложения 1 к постановлению словами ", за исключением предоставления земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения инженерных сетей и сооружений собственникам инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы".

3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 25 июля 2011 года N 333-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений":

3.1. В преамбуле постановления слова "городских целевых программ" заменить словами "государственных программ города Москвы".

3.2. В пункте 2.1 постановления слова "государственному заказчику осуществлять" заменить словами "органу исполнительной власти, осуществляющему функции государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы, либо государственному унитарному предприятию (государственному предприятию, казенному предприятию) города Москвы, осуществляющему бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (далее - государственный заказчик), производить".

3.3. Дополнить постановление пунктом 3 в следующей редакции:

"3. Установить, что Департамент земельных ресурсов города Москвы при сносе и восстановлении инженерных сетей и сооружений в связи со строительством объектов городского заказа без рассмотрения на Градостроительно-земельной комиссии города Москвы принимает решения:

1) о предварительном согласовании места размещения объектов инженерных сетей и сооружений с актом о выборе земельного участка;

2) о предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения инженерных сетей и сооружений собственникам инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы.".

3.4. Пункт 3 постановления считать пунктом 4.

3.5. В пункте 4 приложения к постановлению слова "осуществляется государственными заказчиками строительства объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы (далее - государственные заказчики)" заменить словами "производится органом исполнительной власти, осуществляющим функции государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы, либо государственным унитарным предприятием (государственным предприятием, казенным предприятием) города Москвы, осуществляющим бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (далее - государственный заказчик),".

3.6. Признать утратившим силу абзац второй пункта 7.4 приложения к постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2021 года N 1628-ПП)

Мэр Москвы
С.С.Собянин